

1500130-94.2021.8.26.0222

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 2º Vara Judicial

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... às perniciosas consequências do fomento ao tráfico de entorpecentes e o uso indiscriminado, tais como o crescente aumento da criminalidade.

Formada a culpa do acusado, passo à análise da pena.

Artigo 306, parágrafo 1º, inciso I, da Lei 9503/97

O acusado é tecnicamente primário, fazendo jus à reprimenda mínima de 06 meses de detenção, 10 dias multa no valor de 1/30 (um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

2º Vara Judicial

Rua Feres Sadalla, Nº 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500130-94.2021.8.26.0222 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500130-94.2021.8.26.0222

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2009844/2021 -

DEL.POL.PRADOPOLIS, 15625397 - DEL.POL.PRADOPOLIS, 15/21/433 - DEL.POL.PRADOPOLIS, 2009844 - DEL.POL.PRADOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEBER GARCIA BAPTISTA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos.

KLEBER GARCIA BAPTISTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 306, parágrafo 1º, inciso I, da Lei 9503/97 e art. 331, caput, do Código Penal e art. 28 da Lei 11.343/06, porque, no dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 04h00, na Praça Pio XII, na cidade de Pradópolis, comarca de Guariba, teria conduzido veículo automotor GM/Blazer, placa CEH-4E50, preto, em via pública,

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Consta também que na mesma data o acusado teria desacatado os policiais militares e que trazia consigo, pra fins de consumo pessoal, 01 eppendorf de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia, apresentou-se defesa preliminar.

Em audiência de instrução, nesta data, foi ouvida uma testemunha de acusação e interrogado o réu.

O Ministério Público, em debates orais, pediu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição por falta de provas ou pela atipicidade do fato porque não teria sido provada a condução anormal do veículo e por fala de demonstração de risco concreto à segurança viária.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva restou provada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, laudo pericial de fls. 53/54, bem como pela prova oral colhida.

Não há dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado.

O policial militar ouvido foi claro em seu depoimento quanto à condição de embriaguez do réu quando abordado na condução do veículo automotor, bem como que o desacatou e tinha em seu poder a droga descrita na denúncia.

O acusado informou que no dia dos fatos bateram em sua caminhonete. Disse que chamaram a polícia e que ele estava embriagado e realmente se alterou no momento da abordagem.

Desta forma, não há dúvida sobre a subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 306, do CTB. Observo que citado crime é de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de condução anormal ou da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente, ao contrário do que alega a Defesa. Sua objetividade jurídica é a incolumidade pública, eis que a condução de veículo nestas condições de embriaguez coloca em sério risco a coletividade.

Destarte, considerando-se que basta para sua comprovação a constatação de que a concentração de álcool no sangue do agente que conduzia o veículo em via pública era maior do que a admitida pelo tipo penal e que havia alteração da capacidade psicomotora, pouco importando a ocorrência de efetivo dano ou a tolerância do réu à ingestão de bebidas alcoólicas.

No mais, a narrativa do réu consiste em fatos suficientes para a caracterização do delito de desacato.

Eis a jurisprudência: "O desacato, em tese, se objetiva através de qualquer palavra ou ato que redunde em desprestígio ou irreverência ao funcionário, tais como a grosseira falta de acatamento, ameaças e expressões proferidas em altos brados, ainda que não contumeliosas".

Neste cenário probatório nada resta, salvo, reconhecer que a ação é procedente.

A consumação do delito exige que haja palavra grosseira ou um ato ofensivo contra quem exerce função pública.

No caso em tela ficou claro que a vítima, que estava no exercício de suas funções, se sentiu ofendida com as palavras proferidas pelo réu, as quais tiveram nítido intuito de humilhar a vítima em seu local de trabalho.

No mesmo entendimento Guilherme Nucci:

“(...) desacatar que dizer desprezar, faltar com o respeito ou humilhar. O Objeto da conduta é o funcionário. Pode implicar em qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra pessoa que exerce função pública.”

No mais, quanto ao art. 28 da Lei 11.343/03, afirmo a constitucionalidade do tipo legal em questão, tendo em vista ser tutelado pelo direito, no presente caso, a saúde pública.

E no cotidiano estamos todos cientes e submetidos, infelizmente, às perniciosas consequências do fomento ao tráfico de entorpecentes e o uso indiscriminado, tais como o crescente aumento da criminalidade.

Formada a culpa do acusado, passo à análise da pena.

Artigo 306, parágrafo 1º, inciso I, da Lei 9503/97

O acusado é tecnicamente primário, fazendo jus à reprimenda mínima de 06 meses de detenção, 10 dias multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo e proibição de obter ou suspensão de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 meses, reprimenda que acabo tornando definitiva pela ausência de elementos modificadores.

Art. 331, caput, do Código Penal

O acusado é tecnicamente primário, fazendo jus à reprimenda mínima de 06 meses de detenção.

Ausentes agravantes ou atenuantes.

Sem causas de aumento ou diminuição.

Art. 28 da Lei 11.343/2006

Na fase do art. 59 do Código Penal, observo o delito em tela não revelou especial característica. Assim, fixo a pena, nos termos do art. 28, inciso I, em advertência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o acusado KLEBER GARCIA BAPTISTA ao cumprimento da pena de 01 ano de detenção, ao pagamento de 10 dias multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo e para proibir a obtenção ou suspender a permissão ou habilitação do acusado para dirigir veículos automotores, pelo prazo de 06 (seis) meses, por ter infringido o disposto no artigo 306, parágrafo 1º, inciso I, da Lei 9503/97 e art. 331, caput, do Código Penal, bem como como incurso nas sanções do art. 28 da Lei 11.343/06, INCISO I QUE PREVÊ A MEDIDA DE ADVERTENCIA SOBRE OS EFEITOS DO USO DE DROGAS, a qual se dará por cumprida mediante a intimação do condenado, por oficial de Justiça, da presente condenação, com entrega de cópia de estudo anexo, realizado pela Associação Brasileira de Medicina, que cuida dos efeitos negativos causados pelo uso de droga. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu pela prestação pecuniária de um salário mínimo em prol de entidades públicas ou com destinação pública, devendo o depósito ser efetuado no prazo de trinta dias após o trânsito em julgado, em conta vinculada a este Juízo, para que seja dada a destinação retro.

Em caso de descumprimento do benefício, poderá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto (artigo 33, parágrafo 2.º, “c”, do Código Penal).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se

ofício ao DETRAN para as providências acima determinadas e expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo.

P.I.C

Guariba, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA